



Stéphane Plaza Immobilier Chatou

14 Avenue du Maréchal Foch
78400 Chatou
0161305120

btheodorides@stephaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier.com

MANDAT SIMPLE DE LOCATION

Mandat n° **773**

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le mandant

La Société **SCI GENERAL JULES BRIMONT**, SCI au capital social de **10000€**, dont le siège social est situé **32-38 rue Pierret 92200 Neuilly sur Seine**, immatriculée au **RCS de Nanterre**, sous le numéro **977716208**, représentée par Monsieur **Damien TONDELLI**, se déclarant habilité à cet effet aux termes d'une assemblée générale.

Ci-après "le MANDANT", d'une part,

Le mandataire

Stéphane Plaza Immobilier Chatou, située **14 Avenue du Maréchal Foch 78400 Chatou**, téléphone **0161305120**, adresse mail **btheodorides@stephaneplazaimmobilier.com**, exploitée par la société **IMMOBILIER A CHATOU SAS** au capital de **1000 € euros**, dont le siège social est situé **14 Avenue du Maréchal Foch 78400 Chatou**, **RCS Versailles n° 835 228 065**, titulaire de la carte professionnelle **Transaction et Gestion n° CPI 7801 2018 000 025 886** délivrée par **CCI**, numéro de **TVA FR 92 835228065**, assurée en responsabilité civile professionnelle par **CEGC** dont le siège est sis **59, Avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS** sur le territoire national sous le n° **29044**,

Adhérente de la caisse de Garantie **CEGC** dont le siège est sis **59, Avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS** sous le n° **29044** pour un montant de **520 000 € euros**,

Titulaire du compte séquestre n° **00020212903** ouvert auprès **Crédit Mutuel**,

N'ayant aucun lien capitalistique ou juridique avec une banque ou une société financière,

Représentée par **Bénédicte THEODORIDES**, agissant en sa qualité de **Présidente**, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après "le MANDATAIRE" ou "l'Agence", d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Par le présent, **le MANDANT confère au MANDATAIRE, qui accepte, le MANDAT NON EXCLUSIF DE RECHERCHER UN LOCATAIRE pour les biens ci-après désignés aux loyer, charges et conditions qui suivent.**

Désignation des biens

Le bien immobilier suivant: un local professionnel de **11.15 m2**

Adresse du bien : **30 ter avenue de Brimont 78400 CHATOU**

Date ou période de construction :

Usage :

Les biens sont destinés à un usage à usage professionnel (professions médicales et paramédicales).

Conditions de la location

La location des biens sera consentie aux conditions suivantes :

Régime juridique

Le contrat de bail sera soumis aux dispositions des articles 57 A et 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatives au bail professionnel, et aux dispositions communes applicables aux baux.

Durée du bail

Le bail sera consenti pour **une durée de 6 ans**.

Montant du loyer

Le montant du loyer mensuel initial est fixé à **350 €**.

Cette somme sera payable en totalité et d'avance le **5** de chaque mois, entre les mains **du gestionnaire**.

Charges

Les charges seront payées sous la forme d'une provision mensuelle avec régularisation annuelle.

Le montant de la provision initiale pour charges est fixé à la somme de **180 €**.

La provision pour charges pourra être réajustée à l'occasion de la régularisation annuelle, en fonction des dépenses réelles.

Révision du loyer

Le loyer sera révisé chaque année, en fonction de la variation l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.

Dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie est fixé à **350 €**.

Disponibilité du bien

Le MANDANT déclare que les biens sont actuellement libres de toute location, occupation, réquisition ou préavis de réquisition.

Option du bailleur pour un régime fiscal particulier

Le MANDANT déclare n'avoir opté, ou ne vouloir opter, pour les biens objet des présentes, pour aucun régime fiscal spécifique.

Conventionnement

Le MANDANT déclare que les biens objet des présentes ne font l'objet d'aucun conventionnement.

Honoraires du mandataire

Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération du MANDATAIRE deviendra immédiatement exigible.

Le mandat ne porte sur aucun logement soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Pour les **biens objet du présent mandat qui ne sont pas soumis à la loi du 6 juillet 1989**, le MANDATAIRE aura droit à une rémunération totale de **trois cent trente-quatre euros et cinquante centimes TTC (334.50 € TTC)**.

Cette rémunération sera à la charge **du locataire**.

En cas d'évolution du taux de TVA postérieurement à la signature des présentes, le taux de TVA applicable à la rémunération du MANDATAIRE sera celui en vigueur à la signature du bail.

Durée du mandat

Le présent mandat sans exclusivité, qui prendra effet le jour de sa signature, est consenti pour une durée de 3 mois. A l'issue de sa durée initiale, il se renouvellera par tacite reconduction, par périodes de 3 mois sans que la durée totale du Mandat ne puisse dépasser au total 12 mois à compter de la date de sa signature.

Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat pourra toutefois être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972.

En application de l'article L. 215-4 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 dudit code sont intégralement reproduites ci-après :

Art. L. 215-1 : Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Art. L. 215-2 : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Art. L. 215-3 : Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Art. L. 241-3 : Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Conditions générales du mandat concernant le mandant

Le MANDANT déclare, sous sa propre responsabilité :

- avoir la capacité juridique de louer lesdits biens et ne faire l'objet d'aucune mesure restreignant sa capacité à agir (tutelle, curatelle, etc.),
- qu'aucune restriction ne s'oppose à la location des biens objet du présent mandat, et notamment que les biens objet du présent mandat, ne font l'objet d'aucune procédure de saisie immobilière.

Le MANDANT déclare, sous sa propre responsabilité :

- ne faire l'objet d'aucune procédure collective, de redressement ou de liquidation judiciaire,
- que les biens objet du présent mandat répondent aux critères de décence tels que fixés par le décret n° 2002-120 du 30 janv. 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent.

Il s'engage à remettre dans les meilleurs délais au MANDATAIRE tous les documents nécessaires à l'exécution de son mandat, notamment les diagnostics, certificats et justificatifs rendus obligatoires.

Pour un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, la surface habitable peut être calculée par un professionnel ou par le MANDANT. Cependant, il est rappelé au MANDANT que lorsque la surface indiquée au bail est inférieure de plus d'un vingtième à la surface réelle du bien, le locataire pourra faire diminuer le loyer proportionnellement.

Le MANDANT autorise le MANDATAIRE :

- à entreprendre toute action de communication, sur tous les supports, y compris photographiques,

- à présenter et à faire visiter le bien étant précisé et accepté par le MANDANT que le MANDATAIRE ne pourra, en aucun cas, être considéré comme le gardien juridique des biens à louer.
- à déléguer le présent mandat à tous professionnels choisis par ce dernier et dûment habilité à cet effet.

Le mandant s'engage à exécuter le présent mandat de bonne foi.

Le MANDANT confère expressément au MANDATAIRE le pouvoir d'établir et de signer, pour le compte du MANDANT, tout acte sous seing privé aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes et, en particulier, le bail. Le MANDANT s'oblige à informer sans délai le MANDATAIRE, par appel téléphonique et/ou mail confirmé par lettre recommandée avec demande d' accusé de réception, de la location des biens conclue sans l'intervention du MANDATAIRE pendant la durée du présent mandat et à lui communiquer sur première demande, les nom et adresse du ou des locataires et, le cas échéant, de l'intermédiaire qui aura permis la conclusion du bail. Le MANDANT s'interdit en outre, pendant le cours du présent mandat et dans les six mois qui suivront l'expiration ou la résiliation du présent mandat, de traiter directement ou indirectement avec une personne présentée à lui par le MANDATAIRE ou un MANDATAIRE qu'il se sera substitué. Cette interdiction vise également le conjoint ou partenaire avec lequel cette personne se porterait locataire.

SI LE MANDANT NE RESPECTAIT PAS L'UN OU L'AUTRE DE CES ENGAGEMENTS, LE MANDATAIRE AURA DROIT, A TITRE DE CLAUSE PENALE, A UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, A LA CHARGE DU MANDANT, D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA REMUNERATION TOUTES TAXES COMPRISES DU MANDATAIRE PREVUE AU PRESENT MANDAT.

Conditions générales du mandat concernant le mandataire

En conséquence du présent mandat, le MANDATAIRE s'engage à réaliser à ses frais les actions de communication suivantes :

- Réaliser un **dossier de présentation** des biens
- Réaliser un **reportage photographique** pour valoriser la présentation des biens
- Diffuser l'annonce concernant les biens sur le **site internet de l'Agence** accessible au public
- Diffuser l'annonce concernant les biens sur **www.stephaneplazaimmobilier.com**

Le MANDATAIRE s'engage à tenir informé le MANDANT du suivi des actions de communication selon les modalités suivantes :

Le MANDATAIRE s'engage à tenir informé le MANDANT du suivi des actions de communication après chaque visite biens, en lui adressant un compte rendu mentionnant les observations éventuelles des prospects.

Engagement de non-discrimination

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens de la réglementation, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Le MANDATAIRE informe le MANDANT que toute discrimination commise à l'égard d'une personne est punie pénalement. En conséquence, les parties prennent l'engagement exprès de n'opposer à un candidat à la location des présents biens aucun refus fondé sur un motif discriminatoire.

Par ailleurs, le MANDANT s'interdit expressément de donner au MANDATAIRE des directives et consignes, verbales ou écrites, tendant à refuser la location pour des motifs discriminatoires.

Collecte et exploitation des données personnelles

L'Agence et le réseau d'agences auquel elle appartient sont responsables des traitements des données à caractère personnel collectées à l'occasion des présentes.

Les principales finalités de ces traitements sont la gestion, le traitement et le suivi des demandes concernant l'Agence et le réseau, la gestion des fichiers clients-prospects et la réalisation d'opérations de marketing direct, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, plus généralement, les finalités décrites dans la Politique générale de protection des données consultable sur le site du réseau ou, sur simple demande, auprès de l'Agence.

Ces données à caractère personnel sont destinées aux services et personnels habilités des responsables du réseau, de ses agences, ainsi qu'à leurs partenaires et prestataires, contractuels et commerciaux.

Ces traitements se fondent soit sur le présent contrat, soit sur le respect d'obligations légales, soit sur la poursuite d'intérêts légitimes, à savoir la gestion et le suivi de relations commerciales et l'organisation d'opérations de marketing, de prospection et de communication. A défaut de correspondre à l'une de ces trois bases légales, le traitement des données à caractère personnel collectées sera fondé sur le consentement de la personne concernée, notamment si elles sont transmises à des partenaires commerciaux de l'Agence ou du réseau.

Le MANDANT pourra demander à l'Agence d'accéder aux données à caractère personnel le concernant, de les rectifier, de les modifier, de les supprimer ou de s'opposer à leur exploitation en adressant un courriel en ce sens à bttheodorides@stephaneplazaimmobilier.com ou un courrier postal à l'adresse suivante : 14 AVENUE DU MARECHAL FOCH 78400 CHATOU . Toute réclamation pourra être introduite auprès de la **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr)** .

Information du mandant

En sa qualité de consommateur, le MANDANT reconnaît avoir reçu du MANDATAIRE, avant la signature du présent mandat, toutes les informations utiles au titre de **l'obligation d'information précontractuelle**.

Le Mandant est informé qu'il peut **s'opposer à l'utilisation de ses coordonnées téléphoniques** à des fins de prospection commerciale en s'inscrivant sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site internet bloctel.gouv.fr ou par courrier à l'adresse : Worldline - Service Bloctel - CS 61311 - 41013 BLOIS CEDEX

En cas de différend, le MANDANT est enfin informé qu'il devra adresser une réclamation écrite au MANDATAIRE. Si la réponse à sa réclamation ne le satisfait pas ou en l'absence de réponse dans un délai de 30 jours, le MANDANT pourra saisir le **médiateur de la consommation** compétent inscrit sur la liste des médiateurs agréés par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation.

Nom du médiateur : **VIVONS MIEUX ENSEMBLE**

Adresse postale du médiateur : **465 Avenue de la Libération 54000 NANCY**

Site internet du médiateur : **www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr**

Election de domicile

Les parties soussignées font élection de domicile chacune à leur adresse respective stipulée en tête du présent mandat.

Droit de rétractation

Le présent mandat étant consenti hors établissement ou à distance, **le MANDANT est informé qu'il bénéficie, en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, d'un délai de quatorze jours pour exercer, sans motif, son droit de rétractation** . Il reconnaît avoir reçu du MANDATAIRE, préalablement à la conclusion du présent mandat, les informations prévues par l'article L. 221-5 dudit code.

Le délai commencera à courir le premier jour qui suit la conclusion du présent mandat et prendra fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

S'il souhaite exercer son droit de rétractation, le MANDANT pourra utiliser le formulaire de rétractation annexé aux présentes ou notifier sa décision en adressant au MANDATAIRE une déclaration écrite en ce sens, déclaration claire et dénuée d'ambiguïté. La

charge de la preuve de l'exercice régulier du droit de rétractation incombant au MANDANT, il lui est conseillé d'adresser au MANDATAIRE, à l'adresse postale figurant en tête du présent mandat, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'exercice du droit de rétractation mettra fin aux obligations réciproques des parties d'exécuter le contrat.

Le MANDANT est informé que le MANDATAIRE ne commencera à exécuter sa mission qu'à l'issue du délai de rétractation du MANDANT. Cependant, il peut, s'il le souhaite, au moyen d'une demande expresse formulée sur tout support durable, lui demander d'anticiper son intervention sans attendre la fin de ce délai. Dans ce cas, il conservera néanmoins son droit de se rétracter, dans les délais et formes décrites ci-dessus tant que le MANDATAIRE n'aura pas entièrement exécuté le contrat.

☐ **En cochant cette case, le MANDANT DEMANDE EXPRESSEMENT AU MANDATAIRE de commencer à exécuter le présent mandat dès sa signature, sans attendre la fin du délai de rétractation de quatorze jours et il RECONNAIT qu'après que le MANDATAIRE aura entièrement exécuté le contrat, il ne disposera plus du droit de se rétracter.**

☐ **En cochant cette case, le MANDANT INDIQUE QU'IL NE SOUHAITE PAS QUE LE MANDATAIRE commence à exécuter le présent mandat dès sa signature. L'exécution du mandat débutera après la fin du délai de rétractation de quatorze jours, à moins d'une demande expresse ultérieure d'exécution anticipée formulée par le mandant.**

Date et signatures

Fait à CHATOU et signé électroniquement par l'ensemble des Parties, chacune d'elles en conservant un exemplaire original sur un support durable garantissant l'intégrité de l'acte.

Formulaire de rétractation

Veillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.

- A l'attention de : Agence **Stéphane Plaza Immobilier** Chatou - 14 Avenue du Maréchal Foch , 78400 , Chatou

Tél. : **0161305120** - **btheodorides@stephaneplazaimmobilier.com**

- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous :
- Commandé le (*)/reçu le (*) :
- Nom du (des) consommateur(s) :
- Adresse du (des) consommateur(s) :
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
- Date :

(*) Rayez la mention inutile

Certificat de signature électronique

Solution de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS). Solution de signature électronique commercialisée par YOUSIGN certifié conforme à la norme européennes ETSI EN 319 411-1 et inscrit sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

LSTI - 10, avenue Anita Conti - 35400 SAINT-MALO - www.lsti-certification.fr

Object Identifier (O.I.D) ou Certification Policy (CP) concernés : YOUSIGN SAS - SIGN2 CA 1.2.250.1.302.1.5.1.0 - 8 Allées Henri Pigis, 14000 CAEN
Service : Signature - **Niveau ETSI** : ETSI TS 102 042 LCP - **Module cryptographique utilisé** : HSM Bull Proteccio
Attestation de qualification et de conformité N° : 11125 - **Révision** : 1



Signatures électroniques du document

Certificat de signature électronique du document

Solution de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Solution de signature électronique commercialisée par YOUSIGN agréé tiers de confiance par la société LSTI et inscrit sur la liste de confiance de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations.

LSTI

10, avenue Anita Conti
35400 SAINT-MALO
www.lsti-certification.fr

Object Identifier (O.I.D) ou Certification Policy (CP) concernés : YOUSIGN SAS

SIGN2 CA 1.2.250.1.302.1.5.1.0
8 Allées Henri Pigis
14000 CAEN

Service : Signature

Niveau ETSI : ETSI TS 102 042 LCP

Module cryptographique utilisé : HSM Bull Proteccio

**Attestation de qualification et
de conformité N° :** 11125
Révision : 1

Identifiant du contrat : 667d2102e221c9836503a47c

Nombre total de pages signées : 10

Nombre d'annexes signées : 0

Clé de hachage : b6cbe9178c416279a17f48e1dd13b399



 **modelo.fr**

 **LSTI**

 **yousign**

eIDAS & RGS Trust Service Provider

Certificats N° 11125

Offres disponibles et recherche de nos clients certifiés sur www.lsti-certifications.fr